

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3808/2531

นาย สม ศักดิ์ มั่น จิต กับพวก
บริษัท อุตสาหกรรม ถังแก๊ส จำกัด

โจทก์
จำเลย

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 พ.ศ.2515 มาตรา ข้อ 2(4)
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 2
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ มาตรา ข้อ 3

ค่าครองชีพเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง เมื่อรวมกันค่าจ้างแล้วเป็นค่าจ้างวันละ 76.67 บาท ดังนี้ไม่ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำฯ

โจทก์ทั้งสี่สืบเจตนาฟ้องว่า โจทก์ทั้งสี่สืบเจตนาเป็นลูกจ้างประจำของจำเลย จำเลยจ่ายค่าจ้างให้โจทก์ทุกคนต่ำกว่าวันละ 83 บาท ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2529 ขอให้ศาลบังคับให้จำเลยชำระค่าจ้างที่ขาดจำนวนไปรวม 1,340,132.60 บาทพร้อมดอกเบี้ยกับให้จำเลยจ่ายค่าจ้างตามอัตราขั้นต่ำวันละ 73 บาทตลอดอายุการเป็นลูกจ้างของจำเลย

จำเลยให้การว่า โจทก์ทั้งสี่สืบเจตนาเป็นลูกจ้างประจำรายชั่วโมงนอกจากจำเลยจะจ่ายค่าจ้างแล้วยังจ่ายค่าครองชีพให้โจทก์ทุกคนอีกคนละ 500 บาทต่อเดือน ค่า

ครองชีพเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างเมื่อรวมค่าจ้างกับค่าครองชีพแล้ว โจทก์ทั้งสี่สืบเจต
ได้รับค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายประเทศไทย

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า ค่าครองชีพเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างคำนวณแล้ว
โจทก์ทั้งสี่สืบเจตจะได้ค่าครองชีพวันละ 16.67 บาท เมื่อนำค่าครองชีพแต่ละวันไป
รวมกับค่าจ้างแต่ละวันแล้วโจทก์ทั้งสี่สืบเจตจะได้รับค่าจ้างสูงกว่าวันละ 73 บาทอัน
เป็นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายประเทศไทย เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ(ฉบับ
ที่ 16) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2529 เสียอีก จะถือว่าโจทก์ทั้งสี่สืบเจตรับค่าจ้างต่ำ
กว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายประเทศไทยฉบับดังกล่าวตามที่โจทก์ทั้งสี่
สืบเจตฟ้องไม่ได้ พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสี่สืบเจตอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "โจทก์ทั้งสี่สืบเจตอุทธรณ์เป็นใจความ
สำคัญสรุปได้ว่า อัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายประเทศไทย เรื่อง อัตราค่า
จ้างขั้นต่ำทุกฉบับนั้นหมายความว่าอัตราค่าจ้างที่นายจ้างจ่ายจริงเท่านั้น จะนำค่า
ครองชีพมารวมคำนวณเป็นค่าจ้างอัตราขั้นต่ำด้วยมิได้ ข้อนี้ ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย
ศาลแรงงานกลางว่า ค่าครองชีพเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง เมื่อถือเป็นส่วนหนึ่งของค่า
จ้าง การที่นำค่าครองชีพวันละ 16.67 บาทไปรวมกับค่าจ้างของโจทก์บางคนที่ได้รับ
ค่าจ้างวันละ 60 บาทแล้วก็จะกลายเป็นค่าจ้างวันละ 76.67 บาท ซึ่งหาต่ำกว่าอัตราค่าจ้าง
ขั้นต่ำตามกฎหมายประเทศไทย (ฉบับที่ 16) ไม่ศาลแรงงานกลางพิพากษา
ยกฟ้องโจทก์ชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(junth จันทรวงศ์-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ